

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2148/2536

นางทองคำ พงษ์สุวรรณหรือด้วงคำ

โจทก์

นายมิน ไชยอุปละ กับพวก

จำเลย

นางโสภิต แสงวงศ์ ทนายจำเลยที่ 1

และที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลแล้ว (วันที่ 30 กรกฎาคม คม 2536) แต่เนื่องจากยังบกพร่องในส่วนชื่อ ของโจทก์ ซึ่งเดิมมีข้อความว่านายทองคำพงษ์สุวรรณหรือด้วงคำ"ขอแก้ไขเป็น "นางทองคำพงษ์สุวรรณหรือด้วงคำ" และข้อความหน้า 3 ข้อ 4 บรรทัดที่ 9 เดิม มีข้อความว่า "ผลิตให้ จำเลย หาก จำเลย" ขอแก้ไขเป็น "ผลิตให้นายพันธ์หากนายพันธ์" นอกนั้นคงเดิมทุกประการ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า จำเลยถูกตัดมิให้รับมรดก โดยพินัยกรรมตามฟ้องนั้นแล้ว ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดก ให้จำเลยยกเลิกเพิกถอนคำร้องขอรับมรดกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันพิพากษา มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการยกเลิก และให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดิน ทรัพย์สินมรดกทั้ง 6 โฉนด ให้แก่โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่วันพิพากษา เพื่อโจทก์จะได้้นำจดทะเบียนรับโอนตามพินัยกรรม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 54)

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำแก้ฎีกาและยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 58,60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 เพียงขอแก้ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีให้ถูกต้อง และเป็นการขอแก้ในกำหนดเวลายื่นคำแก้ฎีกา จึงอนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 แก้ไขได้ตามที่ขอ

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 เพียงขอแก้ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีให้ถูกต้อง และเป็นการขอแก้ในกำหนดเวลายื่นคำแก้ฎีกา จึงอนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 แก้ไขได้ตามที่ขอ

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ